AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 51 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
REQTE.(S)	: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ADV.(A/S)	: ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO
ADV.(A/S)	: MARCELO MONTALVAO MACHADO
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADV.(A/S)	: ANTÔNIO SÉRGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO
AM. CURIAE.	: YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA
ADV.(A/S)	: ANDRE ZONARO GIACCHETTA
ADV.(A/S)	: VICENTE COELHO ARAÚJO
ADV.(A/S)	: CIRO TORRES FREITAS
AM. CURIAE.	: INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM INTERNET E SOCIEDADE - IRIS
ADV.(A/S)	: LUCAS COSTA DOS ANJOS
AM. CURIAE.	: SOCIEDADE DE USUÁRIOS DE TECNOLOGIA - SUCESU NACIONAL
ADV.(A/S)	: RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM
ADV.(A/S)	: JULIANA ABRUSIO
ADV.(A/S)	: RONY VAINZOF
ADV.(A/S)	: SAMARA SCHUCH BUENO
ADV.(A/S)	: MAURICIO ANTONIO TAMER
ADV.(A/S)	: CAMILA RIOJA ARANTES

DESPACHO DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ASSESPRO NACIONAL) propõe ação declaratória de constitucionalidade do Decreto 3.810/2001 – que promulgou o Acordo de Assistência Judiciário-Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América (*Mutual Legal Assistance Treaty* – MLAT) –; do art. 237, inciso II, do Código de Processo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 16EC-34DC-FC17-EF08 e senha C5C9-AAF9-5107-72B0

Civil (Lei 13.105/2015); e dos arts. 780 e 783 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689/1941).

Aduz que os provedores de aplicações de internet podem, a depender do modelo de negócios, contratos e operações adotados, ter um controlador de dados (*data controller*) dos usuários de seus serviços no exterior, sujeito apenas à legislação do país estrangeiro.

Alega que, de acordo com a lei norte-americana *Stored Communications Act* (SCA), os provedores de serviços de comunicações eletrônicas (*Eletronic Communication Service* ECS) ou de serviço de computação remota (*Remote Computing Service* RCS) não devem disponibilizar a autoridades estrangeiras o conteúdo de comunicações.

Relata que vários tribunais brasileiros requisitam tais informações à pessoa jurídica afiliada à provedora de serviços de comunicações eletrônicas no Brasil, deixando de aplicar os instrumentos de assistência judiciária internacional.

Sustenta que a requisição direta aos representantes brasileiros representa declaração branca de inconstitucionalidade das normas em questão.

Subsidiariamente, afirma que o procedimento violaria preceitos fundamentais, podendo a ação ser conhecida como arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Nesse caso, aponta como parâmetro a soberania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, I e IV, da CF), bem como a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a igualdade entre os Estados, a solução pacífica dos conflitos e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (incisos III, IV, V e IX, respectivamente, do art. 4º da CF).

Requer a procedência do pedido a fim de declarar a aplicabilidade dos procedimentos de cooperação internacional para a obtenção de conteúdos de comunicações privadas sob controle de provedores de aplicativos de internet estabelecidos no exterior.

Pugna pela concessão de medida cautelar para assentar a aplicabilidade da legislação em questão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 16EC-34DC-FC17-EF08 e senha C5C9-AAF9-5107-72B0

Foram admitidos como *amici curiae* o *Facebook* Serviços *Online* do Brasil Ltda., *Yahoo*! do Brasil Internet Ltda., o Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS) e a Sociedade de Usuários de Tecnologia – Sucesu Nacional.

Deferi em parte o pedido liminar, para impedir a movimentação, o levantamento ou qualquer outra destinação específica dos valores depositados judicialmente a título de *astreintes* nos processos judiciais em que se discute a aplicação do Decreto Executivo 3.810/2001.

É o breve relatório.

O caso em questão apresenta inegável relevância, envolvendo a discussão de questões técnicas e jurídicas de alta complexidade, como:

(1) a praticabilidade e a efetividade do tratado internacional celebrado entre Brasil e os Estados Unidos para a obtenção e a interceptação do conteúdo de comunicações eletrônicas;

(2) a possibilidade de aplicação da legislação nacional e de outros instrumentos para o acesso a comunicações intermediadas por empresas norte-americanas ou estrangeiras;

(3) a possível diminuição do nível de proteção do direito fundamental à privacidade dos usuários de serviços de internet;

(4) os limites da soberania nacional dos países envolvidos, diante do cenário de fragmentação de fronteiras, virtualização do espaço físico e ampliação, a nível global e instantâneo, dos meios de comunicação;

(5) os critérios de alcance da jurisdição brasileira sobre comunicações eletrônicas e a discussão de parâmetros como a territorialidade, o local de armazenamento físico dos dados, a definição da empresa controladora e o impacto da atividade comunicativa;

Trata-se, portanto, de típica situação a demandar a realização de audiência pública, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei 9.868/1999, de modo a diminuir o *déficit* de informação desta Corte sobre as questões fáticas e jurídicas discutidas, possibilitando melhor deliberação sobre o tema, inclusive de forma mais legítima, tendo em vista a representação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 16EC-34DC-FC17-EF08 e senha C5C9-AAF9-5107-72B0

argumentativa dos diferentes pontos de vista que serão apresentados.

A realização do referido ato pode melhorar a decisão a ser proferida pelo STF, além de funcionar como mecanismo de democratização da jurisdição constitucional, na medida em que possibilitará a exposição dos diversos argumentos sobre o assunto.

Portanto, CONVOCO **audiência pública**, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei 9.868/1999, do art. 21, XVII, e art. 154, III, do RISTF, para o depoimento de autoridades e membros da sociedade em geral que possam contribuir com esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre o tema.

A audiência será realizada na data provável de 16 de dezembro de 2019, tendo cada expositor o tempo de 10 minutos para apresentar suas considerações.

O funcionamento seguirá o disposto no art. 154, III, parágrafo único, do Regimento Interno do STF.

As entidades convidadas a participar da audiência pública e demais interessados deverão requerer a sua **inscrição** até o dia **6 de dezembro de 2019**, nos termos do art. 154, parágrafo único, I, do RISTF, por meio do endereço eletrônico **adc51@stf.jus.br**, com indicação dos respectivos representantes, qualificação do órgão, entidade ou especialista, acompanhada de currículo, bem como dos pontos que pretendem abordar.

Os participantes serão selecionados pelos critérios de representatividade, especialização técnica, *expertise* e garantia de pluralidade de opiniões, com paridade dos pontos de vista a serem defendidos.

A relação de inscritos habilitados a participar da audiência pública estará disponível no portal do Supremo Tribunal Federal a partir da data provável de **9 de dezembro de 2019**.

A audiência será transmitida pela TV Justiça e pela Rádio Justiça (art. 154, parágrafo único, inciso V, do Regimento Interno do STF), com sinal liberado às demais emissoras interessadas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 16EC-34DC-FC17-EF08 e senha C5C9-AAF9-5107-72B0

Expeçam-se convites:

a) aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, para, querendo, integrar a mesa e participar da audiência pública;

b) ao Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Presidente do Superior Tribunal de Justiça; Procurador-Geral da República; Advogado-Geral da União; Ministro da Justiça e Segurança Pública e Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

c) aos *amici curiae* já admitidos – *Facebook* Serviços *Online* do Brasil Ltda., *Yahoo*! do Brasil Internet Ltda., Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS) e Sociedade de Usuários de Tecnologia – Sucesu Nacional;

d) à Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com solicitação de participação da signatária da informação 850/2017 (eDOC 89, p. 14/23);

e) à Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com solicitação de participação das Procuradoras da República coordenadoras do Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética (disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-de-trabalho/combate-crimes-cirberneticos/composicao-1>);

f) à Coordenação Geral de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal do Ministério da Justiça e Segurança Pública (eDOC 92).

À Secretaria do Tribunal, à Secretaria de Comunicação Social e à Assessoria de Cerimonial, para que providenciem os equipamentos e o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 16EC-34DC-FC17-EF08 e senha C5C9-AAF9-5107-72B0

pessoal de informática, som, imagem, transcrição, segurança e demais suportes necessários para a realização do evento.

Publique-se e divulgue-se, nos termos do art. 154, parágrafo único, I, do RISTF.

Brasília, 6 de novembro de 2019.

Ministro **GILMAR MENDES**
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 16EC-34DC-FC17-EF08 e senha C5C9-AAF9-5107-72B0